

法律相談 方針評価メモ

クリスマスマーケット・アルバイト無断飲食に関する損害賠償請求の件 / 作成日:2026年6月18日

結論

提示された方針 ― ①弁護士が受任通知を送る → ②本人は以後すべて代理人に振る → ③実際に飲食した実損(約6,500円)+多少の迷惑料で着地点を探る ― は、この事案で取るべき初動として**ほぼ最適**です。特に「12/30の面談に一人で行かせない」「受任通知で直接接触を止める」の2点は、相手の手口を最も効率よく無力化する正しい一手です。

その上で、**今後相手が打ってくるであろう反撃をあらかじめ織り込んでおくべき論点**がいくつかあります。

方針の良い点

1. 受任通知が効くポイントを突いている

相手の回収モデルは「学生を一人で呼び出し、就職・進学への不安につけ込み、部屋から帰さず署名させる」という**孤立化と心理的圧迫**に依存しています。弁護士が代理人として立った瞬間、

- ・ 本人への直接連絡・呼び出しは原則できなくなる
- ・ 「帰さない」「学校・内定先に連絡する」といった圧迫カードが、それ自体**脅迫罪・恐喝罪の証拠**になりかねないので相手も使いにくくなる

つまり相手の武器の大半を、低コスト(書面1通)で奪えます。

2. 「実損ベース」に土俵を引き戻している

20万円という請求は実損とかけ離れています。法的な損害賠償は原則**実際に生じた損害**であり、しかもそれは**小売価格ではなく原価(仕入額)**です。コウキさんが森さんに渡した分も含めて小売換算で6,500円なら、原価ベースの実損はさらに小さい。ここを争点にすれば相手の請求根拠は一気に崩れます。

3. 全面否認(バックレ)を採らない判断も現実的

LINEの自己申告と録音された個人面談という**自認の証拠**が既に存在します。完全否認は危険で、「実際に食べた分は認めて払う」という線は、証拠状況に照らして筋が良いです。

補強・注意しておくべき論点

① 最大の反撃は「閉店による逸失利益」請求

相手の本当の狙いは、ここが核心だと思います。「お前たちの不正でセンターの3店舗が閉店し、クリスマス当日の売上を失った。その損害を従業員で頭割りする」――この**逸失利益**を持ち出してくる可能性が高い。20万円の内訳はおそらくこれです。

ただしこれには強力な防御があります:

- ・ **閉店を決めたのはセンターでもコウキさんでもなく、運営元(サイキジャパン)の経営判断**。一学生の数千円の飲食と閉店との因果関係・相当性は極めて弱い。
- ・ **長年の黙認・管理者自身の受領**(廃棄を食べさせていた、森さんが「福利厚生」名目で受け取っていた等)。使用者側の落ち度が大きく、**過失相殺・信義則**で大幅に減額・否定できる。

→ 受任後、相手が逸失利益を出してきたら「**内訳を出せ。因果関係と過失相殺を争う**」と返す準備をしておくべきです。

② 刑事をちらつかせてくる可能性

無断飲食を業務上横領・窃盗と言って刑事告訴を匂わせ、圧力をかけてくるかもしれません。しかし、

- ・ 雇用者側が黙認していた事実は違法性・故意の評価を弱める
- ・ 金額が僅少
- ・ 過大な金銭を脅し取る目的で告訴を持ち出せば、相手側こそ恐喝に当たり得る

弁護士が立っていれば十分に跳ね返せる論点です。

③ 既に署名・押印してしまった学生

「帰さない」状態で署名させられた合意書は、強迫・錯誤による取消し（民法96条等）を主張できる余地があります。コウキさんは未署名なので問題ありませんが、押した友人たちにも「まだ諦めるな」という情報を共有する価値があります。

④ 単独和解を避け、可能なら足並みを揃える

相手の戦略は個別撃破です。70人がバラバラに10～30万円で和解すれば相手は1,000万円超を回収できる（お父様の「ボロ儲け」「ヤクザのやり方」という見立ては正確です）。逆に情報共有して足並みが揃うほど相手の単価は崩れる。ただし管理者と一般バイト、飲食量の多寡で利益相反があるため、全員一括の共同受任が適切とは限りません。少なくとも「コウキさんが孤立して先に妥協しない」ことが重要で、ここは現方針と整合します。

⑤ 内訳の開示を必ず求める

「20万＋費用」の費用が何か（調査費用？閉店損害？）を文書で出させること。調査を請け負った会社が管理者・藤江さん側の会社だという点は利益相反・水増しの疑いとして突けます。

まとめ（一言で）

初動の方針は正しい。受任通知で圧力を遮断し、実損（原価ベース・数千円）＋少額の解決金で着地を狙う線で問題ない。

ただし相手は「閉店の逸失利益の頭割り」で大きな金額を正当化してくる可能性が高いので、長年の黙認・管理者の関与・運営元の経営判断という過失相殺/因果関係の弱点を、受任後すぐ反論できるよう準備しておくこと。そして単独で焦って和解しないこと。

進学を控えた立場として、ここは先生に任せて精神的に距離を取るのが一番です。方針自体は安心して進めてよい内容だと思います。

※

本メモは作成者が法律相談の音声記録に基づき論点整理したものであり、弁護士による法的助言を代替するものではありません。最終的な判断・対応は受任弁護士の指示に従ってください。